

ПРАВИЛА ВОЗВРАТА И ОБМЕНА ТОВАРА

приобретённого через Telegram-бот @myshopstore26_bot

Настоящие Правила определяют порядок и сроки возврата и обмена товара, приобретённого Покупателем у Общества с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС» (ИНН 7733414848, ОГРН 1237700432750, далее — «Продавец») дистанционным способом через Telegram-бот @myshopstore26_bot (далее — «Товар»), и разработаны в соответствии со статьями 18, 21, 22, 25 и 26.1 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463, а также с учётом Постановления Конституционного Суда РФ от 17.02.2026 № 7-П о праве потребителя на дистанционный возврат товара. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Публичной оферты о продаже товаров через Telegram-бот @myshopstore26_bot.

1. Возврат товара надлежащего качества

1.1. Покупатель вправе отказаться от Товара: в любое время до его передачи; в течение 7 (семи) календарных дней после получения Товара — без объяснения причин; в течение 3 (трёх) месяцев с момента передачи Товара, если в момент доставки Покупателю не была предоставлена письменная информация о порядке и сроках возврата.

1.2. Возврат Товара надлежащего качества возможен при условии сохранения его товарного вида и потребительских свойств, а также при наличии документа, подтверждающего факт и условия покупки (номер Заказа, подтверждение оплаты). Отсутствие такого документа не лишает Покупателя права ссылаться на иные доказательства приобретения Товара у Продавца.

1.3. В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 17.02.2026 № 7-П Покупатель вправе осуществить возврат Товара надлежащего качества любым удобным для него способом — лично, через курьерскую службу или почтовым отправлением, — обеспечивающим возможность проверки состояния Товара Продавцом при его получении.

1.4. Расходы на доставку возвращаемого Товара надлежащего качества, а также риск его случайной утраты или повреждения при транспортировке несёт Покупатель, если иное не согласовано Сторонами дополнительно.

1.5. Не подлежит возврату или обмену Товар при нарушении его товарного вида, упаковки или потребительских свойств вследствие действий Покупателя (например, следы использования на одежде, повреждение упаковки не по вине Продавца), за исключением случаев обнаружения производственного брака.

2. Возврат товара ненадлежащего качества

2.1. Если Покупателю передан Товар ненадлежащего качества (производственный брак, дефект нанесения логотипа, повреждение при доставке и т.п.), Покупатель вправе по своему выбору потребовать (ст. 18 Закона № 2300-1): замены на Товар этой же марки; замены на такой же Товар другой марки с соответствующим перерасчётом цены; соразмерного уменьшения покупной цены; незамедлительного безвозмездного устранения недостатков Товара; возмещения расходов на устранение недостатков; либо отказа от исполнения договора и возврата уплаченной за Товар суммы.

- 2.2. Расходы на возврат Товара ненадлежащего качества, включая стоимость обратной доставки, несёт Продавец.
- 2.3. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии — в течение 2 (двух) лет со дня передачи Товара, если более длительные сроки не установлены законом или договором.

3. Порядок оформления возврата

- 3.1. Для оформления возврата Покупателю необходимо обратиться к Продавцу через Бот @myshopstore26_bot либо по контактам, указанным в разделе 5, с указанием номера Заказа, причины возврата и, при возврате Товара ненадлежащего качества, — приложением подтверждающих фото или иных материалов.
- 3.2. Продавец рассматривает обращение Покупателя и согласовывает способ возврата Товара: самовывоз Продавцом, передача при личной встрече, курьерская служба или почтовое отправление.
- 3.3. Товар передаётся Продавцу в комплекте, в котором он был получен Покупателем, вместе с документом, подтверждающим покупку (при наличии).

4. Порядок и сроки возврата денежных средств

- 4.1. Продавец обязан вернуть Покупателю уплаченную за Товар денежную сумму не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня предъявления Покупателем соответствующего требования (п. 4 ст. 26.1, ст. 22 Закона № 2300-1).
- 4.2. Возврат денежных средств осуществляется тем же способом, которым была произведена оплата, если Сторонами не согласован иной способ.
- 4.3. При возврате Товара надлежащего качества Продавец возвращает уплаченную сумму за вычетом документально подтверждённых расходов Продавца на доставку Товара Покупателю (при их наличии). При возврате Товара ненадлежащего качества уплаченная сумма возвращается в полном объёме, включая расходы на доставку.
- 4.4. Оплата Товара путём перевода средств на счёт третьего лица (в т.ч. платёжного агрегатора ЮKassa), указанного Продавцом, не освобождает Продавца от обязанности вернуть уплаченную сумму Покупателю при возврате Товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества.

5. Контакты для оформления возврата

Продавец	ООО «ФЕНИКС» (ИНН 7733414848, ОГРН 1237700432750)
Telegram-бот	@myshopstore26_bot
E-mail	info@grapevine24.com
Телефон	+7 (926) 506-09-72
Юридический адрес	125362, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южное Тушино, ул. Свободы, д. 35, стр. 43, помещ. 64/1

6. Заключительные положения

6.1. Настоящие Правила размещаются в открытом доступе в Боте и являются неотъемлемой частью Публичной оферты о продаже товаров через Telegram-бот @myshopstore26_bot.

6.2. Продавец вправе вносить изменения в настоящие Правила в связи с изменением законодательства Российской Федерации, размещая актуальную редакцию в Боте. Изменения не распространяются на Заказы, оформленные до их публикации.